MUESTRA GRATIS PARA OPOSITORES

Ley Orgánica 3/2018

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

✓ Los datos y plazos que más caen

✓ 20 preguntas tipo test con solución y artículo

✓ Texto actualizado a la última reforma del BOE

Texto legal: versión consolidada del BOE (BOE-A-2018-16673), actualizada a 08/10/2026.

Material de estudio independiente y no oficial. No está vinculado a ninguna administración, servicio de salud ni academia.

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Índice

1. **Lo que más cae**
    - 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN
    - 2. EL PACK COMPLETO
2. **Preguntas tipo test**

Lo que más cae

1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN

Dato	Valor	Artículo
Entrada en vigor	Al día siguiente de su publicación (07/12/2018)	DF 16.ª
Derecho fundamental que desarrolla	Art. 18.4 CE	1
Norma que deroga	LO 15/1999 (y RDL 5/2018)	DD única
Edad mínima para consentir	14 años	7
Ejercicio repetitivo del derecho de acceso	Más de una vez en 6 meses	13.3
Bloqueo de datos en ficheros de morosos	30 días tras la notificación	20.1
Permanencia en ficheros de morosos	Máximo 5 años	20.1.d
Supresión de imágenes de videovigilancia	1 mes (72 horas para entregarlas a la autoridad)	22.3
Comunicación del nombramiento del DPD	10 días	34.3
Respuesta del DPD a una reclamación previa / remitida por la AEPD	2 meses / 1 mes	37
Mandato de la Presidencia de la AEPD	5 años, renovable una vez	48.5
Ratificación de la Presidencia de la AEPD	3/5 de la Comisión de Justicia del Congreso	48.3
Reuniones del Consejo Consultivo	Al menos una vez al semestre	49.4
Resolución por falta de atención de un derecho	6 meses (silencio estimatorio)	64.1
Duración máxima del procedimiento sancionador	12 meses (caducidad)	64.2
Prescripción de infracciones muy graves / graves / leves	3 años / 2 años / 1 año	72 a 74
Prescripción de sanciones	≤ 40.000 €: 1 año · 40.001-300.000 €: 2 años · > 300.000 €: 3 años	78
Publicación en el BOE de la	Personas jurídicas, más de 1	76.4

sanción	millón de euros	
Plazo de respuesta a los derechos (RGPD)	1 mes, prorrogable 2 meses	Art. 12.3 RGPD
Notificación de una brecha de seguridad (RGPD)	72 horas	Art. 33 RGPD

2. EL PACK COMPLETO

Esta muestra recoge 20 de las 98 preguntas del pack completo de la Ley Orgánica 3/2018. El pack incluye:

- Temario completo de los 97 artículos, lo esencial del RGPD y las disposiciones sobre datos de salud
- 98 preguntas tipo test con solución y artículo
- Esquema de repaso rápido
- 25 fichas de repaso
- Tablas de infracciones y de datos y plazos

Consíguelo aquí (6,90 € hasta el 31/10, luego 9,90 €): https://carrosphere.gumroad.com/l/lo-3-2018

O las 12 leyes en un solo pack (24,90 € hasta el 31/10, luego 34,90 €): https://carrosphere.gumroad.com/l/pack-completo

Practica gratis con el test online: https://c4rr0.github.io/leyclara/test/lo-3-2018/?g=pdf

Preguntas tipo test

1. ¿Cuándo entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?

a) El 1 de enero de 2019.
b) A los veinte días de su publicación.
c) El 25 de mayo de 2018.
d) Al día siguiente de su publicación en el BOE.

2. ¿Qué disposiciones adicionales de la LO 3/2018 tienen carácter orgánico?

a) Todas.
b) Ninguna.
c) La segunda y la decimoséptima.
d) La primera y la tercera.

3. ¿A quién alcanza el deber de confidencialidad del artículo 5?

a) Solo al delegado de protección de datos.
b) Solo al responsable del tratamiento.
c) A los responsables y encargados del tratamiento y a todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.
d) Solo al personal sanitario.

4. ¿A partir de qué edad puede un menor consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos personales?

a) Mayor de doce años.
b) Mayor de dieciséis años.
c) Mayor de dieciocho años.
d) Mayor de catorce años.

5. ¿Cuándo puede considerarse repetitivo el ejercicio del derecho de acceso?

a) Nunca.
b) Cuando se ejerza dos veces en un mes.
c) Cuando se ejerza más de una vez al año.
d) Cuando se ejerza en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima.

6. ¿En qué plazo máximo deben suprimirse los datos de videovigilancia, como regla general?

a) Un año.
b) Una semana.
c) Un mes desde su captación.
d) Tres meses.

7. ¿Están obligados a designar un delegado de protección de datos los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas?

a) No, nunca.
b) Solo los hospitales de más de 500 camas.
c) Sí, salvo los profesionales de la salud que ejerzan su actividad a título individual.
d) Solo los centros privados.

8. ¿Puede ser removido o sancionado el delegado de protección de datos integrado en la organización por desempeñar sus funciones?

a) No, salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio.
b) Sí, si lo decide el comité de empresa.
c) Sí, libremente.
d) Solo con autorización de la AEPD.

9. ¿Qué naturaleza tiene la Agencia Española de Protección de Datos?

a) Organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior.
b) Dirección General del Ministerio de Justicia.
c) Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad.
d) Sociedad mercantil estatal.

10. ¿Cuál es la duración del mandato de la Presidencia y del Adjunto de la AEPD?

a) Cuatro años, no renovable.
b) Cinco años, renovable por otro período de igual duración.
c) Seis años, no renovable.
d) Tres años, renovable indefinidamente.

11. ¿Cuál es la duración máxima del procedimiento sancionador de la AEPD?

a) Seis meses.
b) No tiene plazo.
c) Tres años.
d) Doce meses desde la fecha del acuerdo de inicio; transcurrido ese plazo se produce la caducidad.

12. ¿En qué plazo prescriben las infracciones muy graves?

a) Un año.
b) Tres años.
c) Dos años.
d) Cinco años.

13. Cuando una Administración pública comete una infracción en materia de protección de datos, la autoridad competente:

a) Dicta resolución declarando la infracción y estableciendo las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos, sin imponer multa.
b) Disuelve el organismo.
c) Le impone la multa máxima.
d) No puede actuar.

14. ¿Qué derecho garantiza el respeto del tiempo de descanso, permisos y vacaciones de los trabajadores y empleados públicos fuera del tiempo de trabajo?

a) El derecho al olvido.
b) El derecho a la portabilidad.
c) El derecho a la desconexión digital.
d) El derecho de rectificación.

15. ¿En qué lugares no se admitirá en ningún caso la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en el trabajo?

a) En los pasillos.
b) En los almacenes.
c) En los aparcamientos.
d) En lugares destinados al descanso o esparcimiento, como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

16. Tras la reforma de la LO 3/2018, el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia obliga, como regla general, a:

a) Destruir la historia tras el acceso.
b) Preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los clínico-asistenciales, salvo que el paciente haya consentido no separarlos.
c) Pedir permiso al colegio de médicos.
d) Entregar la historia completa sin restricciones.

17. Para evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado NO basta para tratar datos cuya finalidad principal sea identificar:

a) Su número de teléfono.
b) Su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
c) Su nombre y apellidos.
d) Su dirección postal.

18. Si las imágenes de videovigilancia acreditan actos que atenten contra la integridad de personas o bienes, deben ponerse a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de:

a) Diez días.
b) Veinticuatro horas.
c) Setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la grabación.
d) Un mes.

19. ¿Cómo se califica la vulneración del deber de confidencialidad del artículo 5?

a) Infracción leve.
b) No es infracción.
c) Infracción muy grave.
d) Infracción grave.

20. Si una persona pide la supresión de datos que facilitó a una red social durante su minoría de edad:

a) Debe acreditar un perjuicio grave.
b) El prestador deberá suprimirlos sin dilación, por su simple solicitud.
c) No puede pedirlo.
d) Necesita autorización judicial.

SOLUCIONES

1. d) DF 16.ª: Al día siguiente de su publicación en el BOE.

2. c) DF 1.ª: La segunda y la decimoséptima.

3. c) Art. 5.1: A los responsables y encargados del tratamiento y a todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.

4. d) Art. 7.1: Mayor de catorce años.

5. d) Art. 13.3: Cuando se ejerza en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima.

6. c) Art. 22.3: Un mes desde su captación.

7. c) Art. 34.1.l: Sí, salvo los profesionales de la salud que ejerzan su actividad a título individual.

8. a) Art. 36.2: No, salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio.

9. c) Art. 44.1: Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad.

10. b) Art. 48.5: Cinco años, renovable por otro período de igual duración.

11. d) Art. 64.2: Doce meses desde la fecha del acuerdo de inicio; transcurrido ese plazo se produce la caducidad.

12. b) Art. 72.1: Tres años.

13. a) Art. 77.2: Dicta resolución declarando la infracción y estableciendo las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos, sin imponer multa.

14. c) Art. 88.1: El derecho a la desconexión digital.

15. d) Art. 89.2: En lugares destinados al descanso o esparcimiento, como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

16. b) DF 9.ª (art. 16.3 de la Ley 41/2002): Preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los clínico-asistenciales, salvo que el paciente haya consentido no separarlos.

17. b) Art. 9.1: Su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

18. c) Art. 22.3: Setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la grabación.

19. c) Art. 72.1.i: Infracción muy grave.

20. b) Art. 94.3: El prestador deberá suprimirlos sin dilación, por su simple solicitud.

¿Te ha servido? En el pack completo tienes 98 preguntas como estas, con la ley entera explicada, esquemas y fichas de repaso.

Pack completo (6,90 € hasta el 31/10, luego 9,90 €): https://carrosphere.gumroad.com/l/lo-3-2018

Las 12 leyes en un solo pack (24,90 € hasta el 31/10, luego 34,90 €): https://carrosphere.gumroad.com/l/pack-completo

Avisos gratis por Telegram cuando cambie una ley de tu temario: https://t.me/leyclara_avisos